

1500080-39.2019.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500080-39.2019.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500080-39.2019.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2092688/2019 - DEL.POL.BATATAIS, 4439749 - DEL.POL.BATATAIS, 909/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2092688 - DEL.POL.BATATAIS, 909/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2092688 - DEL.POL.BATATAIS, 909/19/323 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 29 de março de 2019, às 20:20h, na Rua Major José de Andrade, nesta cidade e comarca de

Batatais, conduziu, na citada via pública, um veículo VW/Variant, placas CX0-8308, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo se apurou, o ora denunciado ingeriu bebida alcoólica e conduzia o citado automóvel, com a capacidade psicomotora alterada, pelo local dos fatos, quando perdeu o controle direcional do veículo e colidiu contra a traseira de um veículo NISSAN/KICKS que por sua vez colidiu com a traseira de um veículo VW/SAVEIRO. A Polícia Militar foi, diante do ocorrido, acionada a comparecer no local, oportunidade em que militares se depararam com PAULO SÉRGIO e notaram que ele ostentava sinais visíveis de embriaguez, quando o convidaram a realizar o teste do etilômetro, com o que ele concordou.

O exame realizado acusou o teor alcoólico de 1,03mg/L, proporção essa acima da permitida por lei, restando, portanto, evidenciado que o denunciado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada sob a influência de álcool.

Auto de Prisão em Flagrante a fls. 04.

Boletim de Ocorrência a fls. 22/24.

Auto de Exibição/Apreensão a fls. 25.

Teste do Etilômetro a fls. 26.

Concessão da Liberdade Provisória a fls. 59/61.

A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2019 a fls. 83.

Laudo Pericial a fls. 84/94.

O réu foi citado a fls. 127 e apresentou defesa prévia a fls. 188.

Suspensão Condicional do Processo a fls. 130/131.

Revogação da Suspensão Condicional do Processo a fls. 185.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha, sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações orais o promotor de Justiça requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A materialidade está estampada no teste do etilômetro e conduzia o veículo sob a influência de bebida alcoólica. A autoria é inafastável, pois, estava na condução do veículo. O perigo restou concreto, pois, o acusado envolveu-se no acidente com outro veículo, perdendo a direção. A situação está confirmada no relato da testemunha, indicando com detalhes os sinais etílicos, físicos e o resultado do etilômetro. O réu confessou que ingeriu bebida alcoólica e dirigia o veículo.

Por sua vez, a Defesa alegou que é injusta a revogação do benefício concedido em detrimento de ação penal que sequer teve seu curso continuado. Afirmou que o réu já reparou os danos cometidos pelo delito e que não há que se falar em reincidência, bem como que deve a suspensão do processo ser mantida. Requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, quanto à revogação da suspensão condicional do processo, de se mencionar que o réu foi processado durante o curso do benefício, o que, por si só, justifica a revogação da suspensão, já que, nos termos do artigo 89, § 3º, a revogação independe do resultado da nova ação.

A materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência e demais provas coletadas nos autos.

Em sede policial, o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu disse que estava um pouco embriagado. Ingeriu cerveja. Acabou se envolvendo no acidente. Trabalha como caldeireiro e soldador. Trabalha registrado.

É solteiro. Tem uma filha de 19 anos e dois de 04 anos.

A testemunha D.G. relatou que foram acionados para irem ao local em razão de um acidente de trânsito. No local se depararam com um veículo que se chocou em outro, na traseira, três veículos envolveram-se no acidente. Em conversa com Paulo verificou-se que ele tinha capacidade alterada, odor etílico, olhos vermelhos. Ele fez o teste do etilômetro. Ele se envolveu no acidente, também.

A autoria é inconteste.

O acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.

O policial ouvido em juízo relatou que foram acionados para ir ao local em razão de um acidente de trânsito, sendo que, em conversa com o réu verificou que ele

apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos vermelhos.

O teste de etilômetro acostado a fl. 26 dá conta de que a concentração de álcool no corpo do réu era de 1,03 mg/L.

Portanto, a confissão do denunciado foi corroborada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De se ressaltar que a Jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Repise-se que o depoimento do policial foi corroborado pelo exame de etilômetro a que o réu se submeteu voluntariamente.

O fato de se dirigir sob a influência de álcool coloca em risco a sociedade e a segurança viária.

Portanto, cuida-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, no qual o simples fato de o agente dirigir veículo sobre a influência de álcool expondo terceiros a dano em potencial já o tipifica, prescindindo-se de perigo concreto.

Bem delimitado o crime de embriaguez ao volante, autoria e materialidade.

Afasto, pois, a tese defensiva.

Passo à dosagem da pena.

I - As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, conforme se depreende de sua certidão de antecedentes de fls. 217/218. Assim, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, seis (06) meses de detenção e, ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

II - Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante referente à confissão. No entanto, nesta fase, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal. Portanto, mantenho a pena no patamar encontrado anteriormente, qual seja, seis (06) meses de detenção e, ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

III - Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Desta forma, fixo, em definitivo a pena em, seis (06) meses de detenção e, ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

Nos termos do artigo 44, inciso I do Código Penal. Destarte, estão presentes requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, (I) prestação pecuniária no valor de um (01) salário mínimo, a ser destinada à entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e E CONDENO PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de SEIS (06) MESES DE DETENÇÃO (REGIME ABERTO) E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES PELO PRAZO DE DOIS (02) MESES, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro. Substituindo-se, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em

pagamento de prestação pecuniária, no valor de um (01) salário mínimo, a ser destinada à entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução. Custas ex lege.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Egrégio Tribunal Eleitoral (artigo 15, inciso III da Constituição Federal). P.R.I.C.

Batatais, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA